

KIDA Brief

No. 2021-인력-2

KIDA Brief는 KIDA에서 수행한 주요 연구 과제를 공개 가능한 범위에서 요약한 내용입니다.

장병의 자율과 책임 확대를 위한 지휘책임제도 재정립 연구

박문언
국방인력연구센터

배경과 목적

지휘책임제도 문제점을 확인하고 개선방향을 제시

- ◎ 장병의 자율이 확대되었음에도 지휘관의 부대관리에 대한 책임은 여전
 - 군내 사고 발생 시 부대 지휘관이 당연히 문책당해야 한다는 인식이 군과 민간에 내재
 - 지휘책임의 명확한 개념과 책임범위에 대한 기준이 불명확
- ◎ 지나친 지휘책임은 장병의 권리침해뿐만 아니라 강한 군대의 육성에 부정적 영향을 초래
 - 사고예방을 위한 지휘관의 지나친 노력은 오히려 장병의 권리를 침해하는 사례로 연결
 - 지휘관들은 전투준비나 교육훈련보다 지휘책임을 회피하기 위해 부대관리 위주로 지휘
- ◎ 법적 평가를 기초로 한 지휘책임의 명확한 개념과 구체적인 기준 제시

수행 결과

지휘책임의 요건 및 구체적 사건을 분석하고 분야별 개선 방안 제시

- ◎ 지휘책임 관련 규정, 징계와 행정소송 사건의 분석을 통해 지휘책임제도의 문제점 확인
 - 485건의 지휘책임 관련 구체적 징계사유와 행정소송에서의 문제점 검토
 - 지휘책임에 관련된 법령, 국방부 훈령, 육군 규정을 검토
- ◎ 지휘관, 간부, 법무장교와의 면담과 대국민 설문을 통해 제도 개선방향 도출
- ◎ 공무원 조직과 외국군 사례 비교를 통해 구체적 개선 방안 제시
 - 장병의식과 병영문화, 지휘관 업무수행 분야, 징계 및 인사 관련 분야별 개선 사항 검토
 - 추상적인 지휘관의 책임, 포괄적인 지휘책임 요건 규정의 개정사항을 제시
 - 징계절차나 보직 관련 인사제도 변경을 통해 지휘책임제도의 개선 방안 제시

병영 내 장병의 권리와 자율이 확대되는 상황에서 지휘관의 부대사고에 대한 책임은 2009년 국방부 「사고처리 관련 신상필벌 기준」이 폐지되고 「부대관리훈령」이 제정된 이후 거의 변화가 없는 상황이다. 지휘관들은 부대사고에 대한 염려로 강군 육성을 위한 전투준비나 교육훈련보다는 부대관리에 더욱 집중을 하는 경우가 많다. 일부 지휘관들은 사고예방을 내세워 장병들을 더욱 통제하고 기본권을 침해하는 사례까지 발생하고 있다. 징병제 국가인 우리나라의 환경에서 부대 내 사고에 대해 지휘관이 모든 책임을 져야한다는 국민의 심정을 고려하면서도, 본 연구는 장병의 자율과 책임의 조화뿐만 아니라 합리적인 지휘책임을 통해 지휘관의 지휘권을 보장할 수 있는 방안에 연구 초점을 맞추었다.

먼저 미국, 영국, 프랑스, 독일 등 외국의 지휘책임에 관한 법령과 자료를 보면 중국을 제외하고 대부분의 국가는 우리와 달리 부대사고에 대한 지휘책임의 명시적인 규정이 없으며, 징계로 지휘책임을 묻기 보다는 신뢰감 상실(Lost in Confidence) 등을 이유로 인사상 불이익이 적은 보직교체를 행하고 있다. 경찰이나 소방 공무원의 경우도 일부 지휘책임을 인정하는 경우가 있지만 지속적으로 그 대상이나 요건이 축소되어 가고 있다. 현행 국방부 훈령과 육군규정(*육군제기 과제로 육군규정에 한정하여 검토)은 지휘관의 부대 지휘에 대한 광범위한 책임을 인정하고 있어, 징계나 보직해임을 통해 지휘관에게 지나친 인사상 불이익이 발생할 수 있다.

2017년부터 4년간 지휘책임 관련 징계사건을 분석해 보면 중징계는 7건뿐이고, 경징계가 163건, 징계불요구나 혐의 없음이 315건이다. 법적인 평가에 기초하여 징계를 검토하기 보다는 부대사고에 대한 국민이나 상급 부대의 비난을 회피하기 위해 먼저 지휘관에게 지휘책임을 묻는 경향이 있었다. 매년 장교에 대한 징계사건이 4,000여 건이 넘는 것을 고려하면 지휘책임으로 인한 징계가 많은 것은 아니지만, 지휘관에 대한 징계절차 개시로 부대에 미치는 영향을 고려한다면 이는 결코 무시할 수 있는 정도는 아니라 할 것이다. 특히 아직 군경험이 충분하지 않은 중대장이 138명으로 가장 많은 징계대상자였다. 징계사건과 행정소송 사건을 분석해 보면 지휘관의 부작위와 이로 인한 결과 사이의 상당인과관계¹나 행위의 기대가능성² 문제를 구체적으로 검토함으로써 지휘책임을 법적으로 평가하고 있다.

현행 지휘책임제도의 가장 근본적인 문제는 관련 규정이 부대에서 발생한 모든 사고에 대해 지휘관이 법적 책임을 질 수 있는 형태로 규정되어 있다는 것이다. 지휘책임 개념의 추상성·포괄성으로 인해 사고자의 개인책임으로 제한되어야 할 사안까지 지휘관이 문책되고 있다. 이러한 문제점을 개선하기 위해서는 먼저, 제도적 문제를 살피기에 앞서 병사, 간부, 지휘관뿐만 아니라 국민들의 지휘책임에 대한 인식전환이 필요하다. 징병제 국가에서 부대에서 발생한 문제에 대해 국가가 책임을 지는 것

1 경험칙상 결과 발생에 상당한 조건을 사건 발생의 원인으로 보고 행위와 결과 사이의 개연성(높은 확률)이 있는 경우에 대해서만 범죄성립이나 책임을 인정한다.

2 행위자가 행위 당시의 구체적 사정에서 적법한 행위로 나아갈 수 있었음에도 나가지 않은 경우에만 행위자에 대해 책임을 묻는다.

은 당연하지만 부대에서 발생한 모든 사고에 대한 책임이 지휘관에게 있는 것은 아니다. 지휘관이 자신의 구체적 주의의무를 위반한 경우에 부담하는 법적 책임만이 지휘책임이라는 것을 국민들에게 설득할 필요가 있다. 이러한 이해가 전제되지 않는다면 지휘책임 제도의 개선을 위한 노력은 국민들로부터 신뢰를 받을 수 없기 때문이다.

표 1. 4년간 지휘책임 징계사건 현황

(2017. 1. 1. ~ 2020. 7. 31./단위: 건)

구분		장 교			준사관	부사관	군무원	합계
		장 군	영 관	위 관				
중징계(7)	파면							
	해임			1				1
	강등							
	정직			4		2		6
경징계(163)	감봉		6	14		7		27
	근신		2	9		6		17
	견책	1	27	41		28	2	99
	징계유예	2	6	3		9		20
불처분(315)	불요구 경고	1	35	70	3	50	12	171
	불요구	2	36	37	1	31	1	108
	혐의없음		6	13	1	16		36
합 계		6	112	179	5	133	15	450

박문연 외. (2020). 「장병의 자율과 책임 확대를 위한 지휘책임제도 재정립 연구」. (연구보고서 인력2020-4427). 한국국방연구원, p. 107.

표 2. 지휘책임 관련 징계사건 현황(계급별)

구분	장교								준사관	부사관				군무원	합계
	장군		영관			위관				원사	상사	중사	하사		
	중장	소장	대령	중령	소령	대위	중위	소위							
징계대상자	2	4	10	74	34	138	45	9	5	22	56	45	26	15	485

전계서, p. 111.

둘째, 지휘관의 업무수행 분야에 있어 지휘책임의 개념을 업무 중 발생한 사건·사고와 관련하여 지휘관의 구체적인 지휘감독의무위반으로 인해 발생한 사고책임으로 한정해야 한다. 특히, 장병의 개인책임으로 인해 발생한 사고에 대해서는 명백하게 부대의 관리책임이 인정되지 않는다면 원칙적으로 지휘관의 책임을 묻지 않도록 해야 한다. 광범위한 지휘관의 임무에 있어 최소한 전투준비나 교육훈련에 관련된 사항으로 지휘책임의 범위를 제한하여야 한다. 또한 지휘관이 최선을 다해 일반인의 상식에 부합하는 합리적인 결정을 하였다면 이로 인해 사고가 발생했더라도 재량권을 인정해 줄 필요가 있다. 군의 불충분한 시스템으로 인해 사고가 발생한 경우 제도적으로 지휘관에게 책임을 묻기보다는 국가책임의 하나로 인정하여 문제가 발생한 분야의 보완에 중점을 두는 제도 개선이 필요하다.

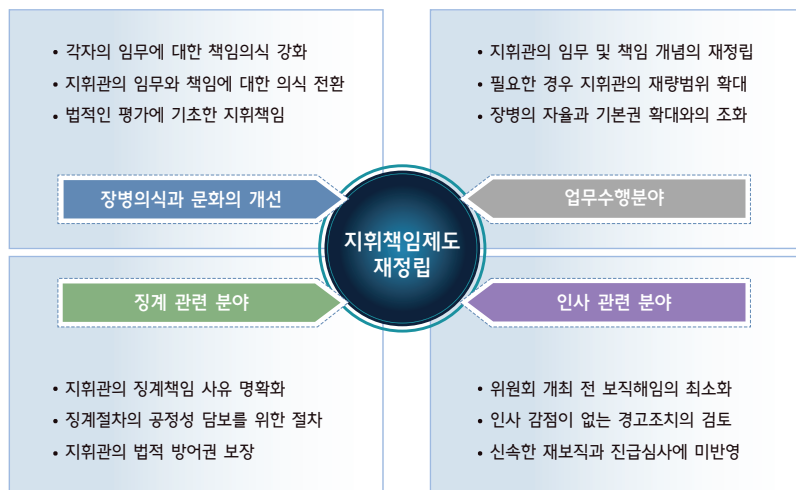


그림 1. 지휘책임제도의 전체적인 개선 방향

전계서, p. 142.

다. 대국민 설문조사에도 지휘관 부재 시 사고나 지휘관이 일정한 조치를 취한 경우, 일반적으로 사고 예방이 제한되는 경우는 지휘관의 면책이 필요하다는 응답이 70% 이상을 차지하였다. 지휘관의 징계나 보직해임이 부대에 미치는 영향을 고려할 때 공정하고 독립된 위원회 심의를 위해 법무장교위원의 증원이나 외부 전문가의 참여를 인정하는 형태로 별도의 절차를 마련할 필요가 있다. 그리고 지휘관이 보직해임 또는 징계위원회에 회부된 경우 자신에게 유리한 사항을 법적으로 주장하고 관련 심의위원회에서 다룰 수 있도록 인권부서나 법률상담 부서의 지원을 통해 지휘관의 법적 방어권을 충분히 보장해야 한다.

마지막으로, 지휘책임으로 인한 불이익을 받았더라도 인사상 불이익을 최소화하여 향후에도 군에 적극적으로 기여를 할 수 있는 제도를 마련하는 것이 필요하다. 보직해임이 된 지휘관은 3점의 인사 감점과 2년의 말소 기간으로 인해 진급이 지연되거나 실질적으로 진급이 어려워지는 경우가 많다. 인사제도와 관련해서 경미한 사건에 대한 보직해임은 인사감점이 없는 보직교체로 전환하고, 보직교체 후 신속한 재보직의 기회를 제공하며, 행정소송으로 다투고 있는 경우에는 인사감점의 유예 등의 제도도 함께 고려해 보아야 할 것이다. KI
DA

셋째, 징계에 있어서 지휘관의 부작위와 결과 사이의 상당인과관계 및 지휘관에게 요구되는 행위의 기대가능성을 지휘책임의 요소로 명시적으로 규정하고, 군 전체의 논의를 통해 지휘관이 반드시 책임져야 할 행위를 구체화하여야 할 필요도 있다. 또한, 일반적인 지휘관이라면 그 상황에서 경험칙상 사고 발생을 현실적으로 예방하기 어려운 경우는 면책을 인정해야 한다.

» 본지에 실린 내용은 2020년 KIDA에서 수행한 『장병의 자율과 책임 확대를 위한 지휘책임제도 재정립 연구』 연구자(박문언, 김광식, 박동호, 김규현, 김푸름)의 의견이며, 본 연구원의 공식적 견해가 아님을 밝힙니다.